

1500478-73.2022.8.26.0547

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

Foro: Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... neste sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...). 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rita do Passa Quatro

Foro de Santa Rita do Passa Quatro

1ª Vara

Rua Victor Annibal Rosin, 251, Santa Rita do Passa Quatro-SP - cep 13670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500478-73.2022.8.26.0547 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500478-73.2022.8.26.0547

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2019066/2022 - DEL.POL.STA RITA PASSA

QUATRO, 22569484 - DEL.POL.STA RITA PASSA QUATRO, 2019066 - DEL.POL.STA RITA PASSA

QUATRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO RAFAEL CARDOSO LEITE e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Vistos.

LEANDRO RAFAEL CARDOSO LEITE e ORIVALDO CRISPIM LUCIANO, vulgo "Lori", foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, porque no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 04h03min, na Avenida Padre Pio Corso, n. 2545, no interior do posto de combustível - Auto Posto Morel, Bairro Jardim, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e mediante grave ameaça exercida com o emprego de facas, teriam subtraído para eles, 03 (três) pacotes de cigarros, contendo 10 maços cada, marca Malboro, 50 (cinquenta) isqueiros, marca Bic, 01 (uma) caixa de chocolates, contendo 12 (doze) unidades, marca Nestle, produtos estes avaliados em R\$ 669,50 (seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta

centavos), cf. auto de avaliação de fls. 27/28, além da quantia de R\$6.000,00 (seis mil reais), bens pertencentes ao estabelecimento comercial, representado pela vítima Luís Guilherme Cezario.

A denúncia foi recebida em 18 de março de 2022, às fls. 82/86, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

Citados (fls. 126 e 128), os réus ofereceram resposta à acusação (fls. 158/162) e, em instrução, além da vítima, foi ouvida uma testemunha em comum e interrogados os acusados (fls. 179/186).

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, por entender comprovados os fatos narrados na denúncia, com pena acima do piso e regime inicial fechado.

Na forma de memoriais, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas (fls. 187/189).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Segundo se apurou, na ocasião dos fatos, os denunciados dirigiram-se ao posto de combustível, onde encobriram seus rostos com máscaras e toucas, e, ao adentrarem na loja de conveniência do estabelecimento, anunciaram o assalto, ocasião em que ambos portavam facas, tendo o denunciado LEANDRO rendido a vítima Luiz Guilherme, ameaçando-a em caso de reação ou relutância; e, na sequência, conduziu-a ao caixa, subtraindo o valor de R\$ 6.000,00, referente a movimentação do posto, além de cupons fiscais de compras a prazo realizados por clientes.

Nesse ínterim, o denunciado ORIVALDO circulou pela loja, subtraindo 03 pacotes (com 10 maços de cada) de cigarro Marlboro, 50 isqueiros, marca Bic e uma caixa (10 ou 12 unidades) de chocolate Nestle.

Os denunciados evadiram-se do local a pé, rumando sentido bairro São Salvador.

A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência do roubo, ocasião em que a vítima Luis Guilherme descreveu as vestimentas do indivíduo que o subjugou. Assim, em diligências pelo bairro São Salvador, os policiais avistaram LEANDRO RAFAEL, o qual possuía as mesmas características e roupas (calça e tênis) de um dos autores do delito, sendo ele detido, após ter tentado se evadir em uma bicicleta, tendo, inclusive, adentrado em uma residência durante a fuga.

Na sequência, durante a abordagem, ao ser indagado pelos policiais, LEANDRO admitiu a prática do roubo, bem como indicou ORIVALDO CRISPIM LUCIANO como sendo seu comparsa no delito.

A vítima Luis Guilherme, ao comparecer no local da abordagem, reconheceu LEANDRO como um dos autores do delito.

Esses são os fatos narrados na denúncia.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

O pedido inicial é procedente, não sendo possível declarar a absolvição.

A ocorrência e a materialidade do roubo narrado na denúncia estão bastante

demonstradas nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), relatório de fls. 16/20, auto de avaliação (fls. 27/28) e, sobretudo, pela prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, também é indubitosa.

Em juízo, a vítima Luis Guilherme Cezario declarou que trabalha na loja de conveniência do auto Posto Morel e já havia visto os réus no local. Disse que estava no estabelecimento no dia dos fatos e confirmou que foram levados dinheiro, por volta de R\$ 6.000,00, chocolate, cigarro, isqueiro e um corote de pinga, os quais não sabe avaliar. Era por volta das 4 horas da manhã, estava sozinho na loja, porque seu colega estava dormindo. Somente os dois entraram na loja, estavam com a boca e nariz coberto com algo como uma máscara, ficando com somente os olhos de fora. Leandro passou para o lado de dentro do balcão, enquanto Orivaldo aguardou do lado de fora. Leandro estava armado com uma faca e a mostrou para a vítima, apoiando-a na sua barriga, proferindo ameaça de que caso a casa dele caísse ele iria voltar. Eles ficaram de cinco a dez minutos no local. Orivaldo saiu primeiro com o dinheiro que havia sido colocado na bolsa e Leandro continuou ali. Mandou que ficasse de joelhos, pegou os alguns objetos e também saiu. Ambos evadiram-se a pé. Os bens não foram recuperados. Leandro foi identificado pelas vestimentas e pelas imagens das câmeras de segurança. Não acompanhou os interrogatórios dos réus em sede policial. Identificou os réus presentes na audiência como os indivíduos que efetuaram o roubo. Ouviu falar que os réus não foram presos em flagrante e foi chamado na parte da tarde para identificação na delegacia.

O policial militar Ivan Ferreira dos Santos relatou que estava de serviço com o colega De Souza. Os réus foram reconhecidos pelas imagens das câmeras de segurança. Abordaram, primeiramente, Leandro. Com ele nada foi localizado, mas quando indagado sobre o roubo ele tentou se evadir, pulando os muros de várias casas. Na rua de trás, ele pegou uma bicicleta de um menino e continuou em fuga. Conseguiram abordá-lo e, posteriormente, lavraram o boletim. Leandro chegou a indicar Lori como seu comparsa. Da loja foram levados dinheiro e cigarro, mediante ameaça proferida com o uso de uma faca. Os réus são conhecidos do meio policial. Não acompanhou os interrogatórios colhidos em solo policial. Lori foi abordado depois, por outra equipe, com alguns dos produtos subtraídos. Leandro não foi preso em flagrante porque não chegou a ser apresentado na delegacia, já que foi abordado somente no período da noite.

Em juízo, o réu Leandro Rafael Cardoso Leite negou os fatos narrados na denúncia. Disse que, na data dos fatos, estava em sua casa, dormindo. Não sabe se Orivaldo participou do roubo. Conhece Orivaldo há muito tempo, cresceram na mesma rua. Sabe que tem câmera de segurança no posto, porque o vídeo do roubo foi publicado na internet. Não se viu nas imagens e não sabe dizer quem foi o autor do roubo. Foi abordado por policiais militares, franqueou entrada na sua residência, mas depois que passou a ser agredido, evadiu-se com a bicicleta de um conhecido. Quando retornava para casa, foi abordado novamente pelos policiais. Nada foi localizado na sua residência. Não assumiu a prática do delito. Tem problemas com uso de drogas, chegou a ficar internado por três meses e assim que saiu, foi preso.

O réu Orivaldo, por sua vez, narrou que conhece a vítima somente de vista e nunca teve problemas com os policiais militares. Negou a prática do roubo narrado na denúncia. Conhece Leandro e não sabe dizer se ele praticou o crime, pois o conhecia somente de vista. Já conhecia e frequentou a loja de conveniência do posto Morel e sabia que lá tem câmeras de segurança. Viu as imagens e não se identifica em nenhuma delas. Não sabe quem pode ter sido o autor dos fatos. Na noite dos fatos estava com a esposa. Saiu com R\$ 100,00, foi ao bar da dona Mara e comprou dois corotes, passando a andar a esmo pela cidade, porque tinha brigado com a mulher. Voltava por volta das cinco da manhã e a polícia chegou afirmando que ele havia praticado o roubo, simplesmente por estar em posse dos corotes. A polícia civil foi na sua casa, prestou depoimento na delegacia. Após uns dias retornaram com o

mandado de prisão. Na época estava trabalhando com o pedreiro David.

Pois bem.

Em que pesem as versões escusatórias dos réus, tem-se pelo conjunto probatório carreado ao bojo dos autos, que realmente os acusados praticaram o delito narrado na denúncia ante os depoimentos contundentes da vítima e da testemunha de acusação.

Ressalte-se que o acusado Leandro foi reconhecido pela vítima, na fase investigativa, sem sombra de dúvida, como sendo o indivíduo que o rendeu e o conduziu até o caixa (fls. 23), sendo o reconhecimento ratificado em juízo também para o corréu Orivaldo.

Outrossim não há indício qualquer nos autos de que a vítima tenha qualquer intenção de acusar injustamente os acusados.

Ressalta-se que as palavras desta devem ser seriamente consideradas e tem grande valor neste tipo de crime.

Nesse sentido:

"A palavra da vítima deve prevalecer à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos." (TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limonge),

"Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação da autoria. E, na medida em que seja ela coerente, segura e não desmentida, O que cumpre é aceitá-la" (TACRIM-SP AC Rel. Luiz Ambra RT 732/633) e, ainda,

"Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais, o roubo, as palavras do ofendido, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo, máxima se este não conhecia o acusado" (TACRIM-SP AC Rel. San Juan França RT 717/412).

Soma-se ao depoimento da vítima o relatório da investigação conduzida pela polícia civil (fls. 16/17) que aponta com segurança o envolvimento e a participação dos réus na prática criminosa.

Ademais, o depoimento firme, detalhado e coeso do policial militar envolvido na ocorrência descrevendo as circunstâncias em que um dos réus foi abordado e confessou, informalmente a autoria do delito, identificando o seu comparsa, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, apresentam significativo valor probatório e permitem a condenação, desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. Confirmam-se precedentes neste sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...). 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada". (STJ, HC nº 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/02/2009, DJe 9-3-2009).

"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO A 08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, EM

REGIME INICIAL FECHADO, POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI 11.343/06). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTES STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. 2. O HC, dado o seu rito célere e cognição sumária, não comporta o exame de questões que exigem aprofundada imersão na prova dos autos, como a tese de inocência do acusado. 3. Opina o MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial". (STJ, HC nº 130.537/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 03/09/2009, DJe 5-10-2009).

Assim, as declarações dos acusados, desprovidas de qualquer lastro probatório não convencem e vão de encontro com todas as demais provas colhidas.

Portanto, provados a materialidade e a autoria, bem como o dolo, consistente na vontade livre e consciente de subtrair para si coisa móvel alheia mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca e o concurso de agentes, a condenação dos réus pelo crime de roubo de que tratam os incisos II e VII do § 2º, do artigo 157, do Código Penal é de rigor.

Passo à fixação da pena em conjunto para os réus que se encontram sob as mesmas circunstâncias judiciais.

O crime em questão possui pena mínima de 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Atenta à diretriz do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que os acusados são reincidentes, dado que será considerado na segunda fase da dosimetria, consoante certidões e FA's de fls. 49/71 que comprovam que eles já foram condenados por sentença judicial transitada em julgado em outras ações criminais.

Assim, dada a existência de mais de uma sentença condenatória transitada em julgado (Leandro - processos 0202006-63.2007.8.26.0547, 0050533-88.2011.8.26.0547, 0022441-34.2015.8.26.0071 (fls. 56/65); e Orivaldo - processos 0000157-15.2022.8.26.0547 e 0000361-64.2019.8.26.0547, 0000568-68.2016.8.26.0547 (fls. 52/55)), é possível a exasperação da pena na primeira fase a título de maus antecedentes.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "não configura bis in idem a utilização de condenações definitivas, anteriores e distintas, para caracterização de maus antecedentes e reincidência. No caso, o magistrado utilizou duas condenações diversas para exasperar a primeira e a segunda fase da dosimetria, estando o acórdão que manteve a sentença em consonância com o entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ" (STJ, AgRg no AResp 560.252/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 03/02/2015).

Assim, aumento a pena-base, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, agravo a pena em 1/6, resultando na pena intermediária 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, incidentes causas especiais de aumento de pena contidas no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V, do CP, majoro as penas em 3/8, para somar 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias multa.

Conforme entendimento jurisprudencial firmado no extinto Tribunal de Alçada Criminal, em se tratando de roubo com mais de uma causa de aumento de pena, deve ser adotado o critério aritmético que muito embora não seja impositivo, consiste em critério objetivo e hábil a fixar com adequação a pena na hipótese. Assim, em se tratando de uma causa de aumento, majora-se a pena de 1/3; em sendo duas causas, aumenta-se de 3/8; três causas, aumenta-se de 5/12; quatro causas, aumenta-se de 11/24; e cinco causas, aumenta-se a pena de ½. (Nesse sentido: TACRIMSP, AP. 1144521/0, 11ª C., rel. Xavier de Aquino, 05.07.1999; AP. 1.160.963/1, 8ª C., rel. Fernando Miranda, 23.09.1999, AP. 1.163.895/3; 7ª C., rel. Corrêa de Moraes, 03.02.2000, AP. 1.165.393/1; 12ª C. rel. Junqueira Sangirardi, 08.11.1999, AP. 1.175.355/9, 7ª C., rel. Luiz Ambra, 27.01.2000, AP. 1.179.697/2; 11ª C., rel. José Habice, 31.01.2000, AP 1.181.831/1; 11ª C, rel. Wilson Barreira, 05.01.2000; RJTACRIM 45/329 in Nucci, Guilherme Souza. Código Penal Comentado. 6ªed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 677).

Ademais, no caso concreto, a gravidade e a intensidade das causas de aumento justificam a elevação proporcional da pena, haja vista o modus operandi do crime.

A pena pecuniária deve ser fixada no menor valor por não haver outras provas quanto a sua capacidade econômica.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o fechado, dada a quantidade de pena e a gravidade concreta do crime, consistente em um roubo com concurso de agentes, em estabelecimento comercial, e mediante emprego de arma branca.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito e de deferir o benefício da suspensão condicional da pena, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 44, inciso I, e art. 77, ambos do Código Penal.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus LEANDRO RAFAEL CARDOSO LEITE e ORIVALDO CRISPIM LUCIANO, como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, e a cumprirem, em regime inicial fechado, à pena de 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, bem como a pagarem 16 (dezesseis) dias multa, na unidade mínima permitida.

Os réus responderam ao processo presos e assim deverão permanecer em caso de recurso. Recomendem-se na prisão em que se encontram.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente; comunique-se a vítima, conforme art. 201, § 2º, do CPP.

Custas ex lege.

P.I.C.

Santa Rita do Passa Quatro, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA